Publicado no " Nosso Jornal de Noticias " em 10 SET 1998

Lei n.º 026/98

Autoriza o Poder Executivo, a instituir o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A Câmara Municipal de São Gonçalo Aprovou e Eu Sanciono a Seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, na forma do que estabelece a presente Lei, autorizado a instituir o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, órgão permanente de caráter consultivo e de assessoramento do Poder Executivo.

Art. 2º - Cabe ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, assessorar a gestão da política de meio ambiente no âmbito do Município de São Gonçalo e nos termos da presente Lei.

Art. 3º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tem por finalidade:

I – propor:

a) o mapeamento das áreas críticas do município;

b) os programas de educação ambiental;

II – colaborar:

a) nos estudos e na elaboração do planejamento e programas de desenvolvimento municipal que envolvam questões ambientais;

b) na execução de programas intersetoriais de proteção ambiental do município;

c) na elaboração de normas técnicas e procedimentos que visem a proteção ambiental;

d) nas campanhas educacionais e na execução de uma programa ambiental;

Publicado no " Nosso Jornal de Noticias " em 10 SET 1996

e) no assessoramento de consórcios intermunicipais de proteção do meio ambiente;

III – manter:

a) o interdisciplinamento no trato das questões ambientais;

b) a divulgação permanente de dados e condições de ação ambiental;

c) o intercâmbio com entidades públicas e privadas de pesquisa e atuação na proteção do meio ambiente;

IV – proteger:

a) os bens que constituem o acervo do patrimônio ambiental (natural, étnico e cultural) do município;

b) os sítios de excepcional beleza paisagística e/ou de valor científico histórico;

V – analisar anualmente o relatório de qualidade do meio ambiente do Município;

VI – fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e a prática de defesa do meio ambiente;

VII – identificar e comunicar aos órgãos competentes as agressões ambientais ocorridas no município, sugerindo soluções;

Art. 4º - São atribuições do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I – Identificar:

a) as áreas críticas do município, propondo o seu mapeamento;

b) as áreas de especial proteção ambiental, propondo ao Poder Público a edição, dentro dos princípios constitucionais, de programas de ação pública e privada;

Publicado no " Novo Jornal de Noticias " em 10 SET 1998

II – identificar e inventariar recursos naturais existentes no município para controle e manejo adequados;

III – propor:

a) soluções para as áreas críticas do município;

b) a criação, sempre que necessária, de unidades de conservação municipal;

c) programas de educação ambiental;

d) normas técnicas e procedimentos que visem a proteção ambiental;

IV – sugerir e/ou assessorar:

a) programas intersetoriais de proteção ambiental;

b) os consórcios intermunicipais de proteção do meio ambiente;

V – localizar, inventariar e cadastrar os bens que constituem o acervo do patrimônio ambiental natural, étnico e cultural do Município, propondo a conservação e a preservação destes;

VI – localizar os sítios de excepcional beleza paisagística e/ou de valor científico e histórico, propondo a conservação e preservação destes;

Art. 5º - Para combater os efeitos das atividades poluidoras e degradadouras do meio ambiente, o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deverá:

I – dar assessoria sobre:

a) as diretrizes de expansão e desenvolvimentos do município;

b) as definições do perímetros e utilização das zonas de uso estrito ou predominância industrial;

c) o recolhimento, seleção, armazenamento, tratamento e eliminação do lixo doméstico, industrial e hospitalar do município e outros resíduos;

Publicado no " Nosso Jornal de Noticias " em 10 SET 1998

II – sugerir:

a) vetos a projetos de lei nocivos a qualidade de vida ambiental do município;

b) o indeferimento ou cassação de alvará ou da licença de funcionamento, para a instalação ou ampliação de qualquer tipo de empreendimento que possa comprometer a qualidade do meio ambiente;

c) às autoridades públicas medidas e providências indispensáveis para conter, reduzir ou eliminar as fontes ou causas de poluição e degradação;

III – acompanhar a prévia autorização ambiental municipal para a instalação de atividades que de qualquer modo degradem o meio ambiente;

IV – propor o estabelecimento de normas técnicas, legislação e padrões de controle de qualidade do meio ambiente;

V – elaborar estudo objetivando a solução de problemas ambientais e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, processos modelos e sistemas de significativo interesse ambiental.

Art. 6º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável será composto paritariamente de 12 (doze) membros e seus respectivos suplentes, na forma do que dispuser a regulamentação da presente Lei.

Art. 7º - A função de Conselheiro é considerada de relevante interesse público, não sendo permitida a percepção de quaisquer vencimentos pelo seu exercício.

Art. 8º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável terá a seguinte estrutura orgânica:

I – Mesa Diretora, composta dos seguintes cargos:

a) Presidente;

b) Vice-Presidente;

c) Secretário.

Publicado no " Nosso Jornal de Noticias " em 10 SET 1998

II – Plenário, constituído de todos os membros.

§ 1º - O Regimento Interno do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, disporá sobre as competências dos membros da Mesa Diretora.

§ 2º - A Mesa Diretora do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável será eleita na forma do que dispuser a regulamentação da presente Lei.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo, em 03 de setembro de 1998.

Edson Ezequiel de Matos
Prefeito

Projeto de Lei n.º 015/98
Autoria: Vereador José Jorge Cortês Freitas